

1500716-83.2021.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito, como é o caso dos autos. Tráfico internacional de drogas. Organização criminosa estruturada. 4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral. (STF - HC: 213896 MS 0117146-07.2022.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500716-83.2021.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500716-83.2021.8.26.0238

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,

Boletim de Ocorrência - 2240021/2021 - DEL.POL.SÃO ROQUE, 1542/2021 - DEL.POL.SÃO

ROQUE, 2240021 - DEL.POL.IBIÚNA, 1542/21/514 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO PEREIRA DUARTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de BRUNO PEREIRA DUARTE, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, conforme Portaria MJ 240/2019, Lista III, pois, no dia 2 de setembro de 2021, por volta das 6h, na Rua Tiburcio José Pereira, nº 75, bairro Paruru, nesta cidade e comarca de Ibiúna-SP, tinha em depósito, para fins de tráfico, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, consistente em 1 (uma) porção grande de cafeína a granel, na forma de pó, pesando 290g (duzentos e noventa gramas), e 1 (uma) porção de "maconha", pesando 2g (dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Boletim de ocorrência (fls. 03/07). Auto

de exibição e apreensão (fls. 18/19). Relatório de investigação (fls. 82/83). Laudos periciais (fls. 150/152, 153/158 e 290/317).

Notificado (fls. 160), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 144).

Houve aditamento da exordial acusatória (fls. 179/181), com a consequente manifestação da Defesa (fls. 199).

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021 (fls. 202).

Em audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas e após, o réu foi interrogado (fls. 261/262).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 322/328).

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou benesses quanto à aplicação da pena (fls. 332/345).

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se bem consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo relatório de investigação (fls. 82/83), pelos laudos periciais (fls. 150/152, 153/158 e 290/317), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado. Vejamos.

O policial civil Marco Antônio Rossini Armando narrou que foram até a residência do réu para dar cumprimento a um mandado de busca domiciliar e também de prisão temporária em desfavor dele. No imóvel, localizaram no quarto do acusado, sobre o guarda-roupa, encontraram uma porção a granel, enrolada em um plástico, de uma substância que aparentava ser cocaína. Ainda no quarto, encontraram R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), em espécie. Localizaram também uma balança de precisão. Na parte externa da casa, encontraram numa caixa de ferramentas, uma porção de "maconha". Dentro do carro do réu, foram encontrados invólucros plásticos novos e vazios e um rolo plástico, objetos geralmente usados para acondicionar drogas. Diante disto, encaminharam o acusado para a delegacia de polícia. Disse que apreenderam celulares, que foram enviados para perícia, e segundo consta do laudo do celular do réu, foram encontradas fotos de entorpecentes enviadas por ele para outros. Respondeu que todos os celulares encontrados na casa do acusado foram periciados. A residência do acusado era comum, ele morava com os pais. O motivo de terem ido cumprir um mandado na casa do réu foi por conta de uma investigação acerca do envolvimento dele com tráfico de drogas na cidade de São Roque. Foi um colega que encontrou a "maconha" dentro de uma caixa de ferramentas.

Flávia Mattos Ferreira, policial civil, contou que o réu estava sendo investigado em São Roque por conta de uma ocorrência que houve na Rodovia Castello Branco em dezembro de 2020. Nesta oportunidade, um veículo foi parado por policiais militares e antes da revista veicular, os dois ocupantes fugiram. No interior do automóvel, localizaram meio quilo de cocaína. As investigações policiais identificaram que o acusado Bruno era um dos ocupantes do veículo, razão pela qual foi decretada sua prisão temporária e deferido mandado de busca domiciliar. Em cumprimento a estas ordens, encontraram substância que aparentava ser cocaína e questionado, o réu alegou não saber do que se tratava. Apreenderam também uma balança de precisão, embalagens "zip", usadas para acondicionar drogas, celulares e uma porção de "maconha", a qual o acusado aduziu ser para consumo próprio. Os laudos periciais retornaram e verificaram que não era cocaína, mas sim cafeína. O laudo do celular indicou diversas imagens de grande quantidade de entorpecentes, as quais o réu encaminhava para determinado contato dele. O celular apreendido com imagens era de Bruno. Respondeu que a balança de precisão estava na sala, o celular estava em posse do réu, o pó branco em cima do guarda-roupa com uma quantia em dinheiro, os sacos plásticos estavam dentro de um veículo e na ocasião, ele afirmou que os sacos eram dele. A residência do réu era comum e ele morava com pai, mãe e irmão. Não se recorda se havia vestígios na balança encontrada. No momento da busca, o acusado assumiu a propriedade dos objetos encontrados. Não achou estranho terem encontrado a balança na sala, vez que era um cômodo muito próximo ao quarto do réu, sendo que

ele conseguia ver o local onde a balança estava. Disse que o pó branco não estava a vista das pessoas, estava escondido em cima do guarda roupa, sendo necessário o investigador subir em uma superfície para encontra-lo, já a "maconha" não estava escondida, estava numa área de lazer e família do acusado sabia que ele era usuário, então não tinha motivos para escondê-la. Afirmou que as investigações policiais de São Roque confirmaram que Bruno estava envolvido com a cocaína encontrada na ocorrência da Castelo Branco. Ainda, a polícia e Ibiúna apontam que o acusado é conhecido como traficante na cidade, além de já ter sido preso por este mesmo crime.

Interrogado, o réu Bruno Pereira Duarte aduziu que a cafeína estava dentro de seu guarda-roupa e a usava como pré treino, para emagrecer. Todavia, a cafeína começou a lhe fazer mal, então guardou e os policiais encontraram. Na hora, ele disse aos policiais que se tratava de cafeína. Referente à balança, era de uso comum da casa e a usava para pesar comida, vez que estava ficando obeso. A balança estava na sala porque no dia anterior, havia comido alguns alimentos assistindo televisão, então a deixou ali, mas a balança sempre ficou na cozinha. Quanto à maconha, era para seu próprio consumo, pois é usuário. Sobre os sacos plásticos, contou que eram usados em obras que trabalhavam, para guardar parafusos e porcas. Relatou que estava buscando novos caminhos porque já sofreu muito por conta de drogas. Foram apreendidos 3 celulares, dois quebrados e um terceiro, usado, que tinha comprado recentemente. Negou qualquer envolvimento com a ocorrência de apreensão de meio quilo de cocaína, ocorrida em São Roque.

Pois bem.

Após instrução processual, diante de todas as provas amealhadas, não há dúvidas de que o réu praticou o delito narrada na inicial acusatória.

As palavras dos agentes estatais, que encontraram instrumentos comumente utilizados na traficância, além de harmoniosas entre si, guardam conformação com o restante da prova, razão pela qual inexistem quaisquer motivos para suspeitar de suas credibilidades.

Nem se diga que a condenação não pode basear-se na palavra dos policiais, já que estes testemunhos podem e devem ser aceitos como prova idônea, salvo quando evidente alguma situação ou circunstância que indique o contrário.

Neste sentido, cita-se: "É inaceitável a preconceituosa alegação que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório." (TACrimSP, RT, 530/372). No mesmo sentido: TACrimSP, Acrim 795.471, RJDTACrim 18/80, TJSP, Acrim 165.319, RT 714/349".

Desse modo, sendo suas versões irretorquíveis, merecem acolhimento com a validade probatória ordinária.

A traficância restou comprovada pelas circunstâncias envoltas na apreensão do réu. A balança de precisão (mesmo que encontrada na sala), o dinheiro localizado em cima do guarda roupa e as embalagens plásticas evidenciam a prática criminosa. Todas as versões apresentadas pelo acusado quanto a utilização lícita destes objetos cai por terra quando confrontadas com o laudo pericial dos aparelhos celulares encontrados em seu poder.

Diferentemente do alegado pela Defesa, o laudo pericial de fls. 290/304 recaiu sobre 3 aparelhos celulares encontrados na residência do réu, sendo que dois deles estavam defeituosos, impossibilitando a extração de qualquer informação. Vale frisar que esse fato (apreensão de três aparelhos, estando dois danificados) foi pelo próprio acusado confirmado em seu interrogatório em juízo, ou seja, não há se falar em aparelho de corréu.

Ainda, confirmando que os aparelhos periciados são de propriedade de Bruno, tem-se a informação de fls. 296, na qual consta que as conversas do aplicativo whatsapp estavam identificadas como "Bruno" ou "Bruno Pereira Duarte".

Superada a controvérsia acerca da propriedade dos celulares, há de se cotejar o laudo pericial com os objetos encontrados na posse do réu. Isto porque, as imagens extraídas do aparelho, demonstram que o acusado portava grande quantidade de

entorpecentes (fls. 297/300) dois meses antes de ser preso, vez que são fotos enviadas por ele no dia 22/06/2021 e sua prisão ocorreu no dia 02/09/2021. Somado a isso, tem-se o fato de que policiais civis foram até a casa de Bruno para cumprir um mandado de busca domiciliar e prisão temporária expedidos pelo Juízo de São Roque/SP após investigação preliminar que o apontava como traficante, tendo, inclusive, se evadido em abordagem anterior. Logo, verifica-se que o réu já era apontado como traficante pelas diligências policiais.

Assim, diante de todos esses elementos, restou demonstrado que os objetos encontrados na residência do réu eram utilizados na traficância.

Consigno que não há se falar em ausência de materialidade em razão do laudo pericial ter concluído que o pó branco encontrado se tratava de cafeína, a uma porque, conforme já explanado acima, existem outras provas da prática criminosa. Nesse exato sentido, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade:

"Agravos regimentais no habeas corpus. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus em que se debate matéria a ser analisada na apelação já interposta, pendente de julgamento, salvo em casos de manifesta ilegalidade e violação ao entendimento firmado pelo Plenário da Corte. 3. A mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito, como é o caso dos autos. Tráfico internacional de drogas. Organização criminosa estruturada. 4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral. (STF - HC: 213896 MS 0117146-07.2022.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/05/2022)". Grifei.

A duas, porque não é crível a versão apresentada pelo réu de que a grande quantidade de cafeína encontrada era utilizada como estimulante para treino físico, tendo em vista que, caso realmente fosse, estaria armazenada em algum armário da cozinha e não escondida em cima do guarda roupa. Impossível credibilizar que suplementos ou qualquer tipo de alimento seja guardado, até mesmo em caso de não uso, em cima de guarda roupas.

No mais, reconhece-se que a cafeína pode ser utilizada para fins lícitos, o que demanda uma análise mais detida das circunstâncias dos autos para que se conclua que ela se destinava ao preparo da droga. In casu, tais circunstâncias demonstraram que, de fato, o réu a usava para misturar em cocaína. Importante recordar que, pouco tempo antes, ele estava em veículo e ao ser abordado por militares, fugiu, deixando para trás meio quilo de cocaína, a mesma droga que pode ser misturada com cafeína.

Nesta senda: "Não se há desconhecer que a fim de 'batizar' a cocaína, proporcionando maior rendimento, os traficantes utilizam no seu preparo toda sorte de substância, de cafeína, lidocaína, o ácido bórico (veneno para barata). As combinações químicas são realizadas com o fim de provocar as sensações da droga. A cafeína, por exemplo, estimula o nariz, reservando-se à lidocaína deixar a boca dormente. Daí que não se há desconsiderar a existência de substâncias como a cafeína apreendida pelos agentes policiais na posse do réu, que a trazia no interior do veículo que conduzia no preparo das drogas, que não só atuam como fator de atração, aguçando os sentidos dos incautos compradores, como propiciam maior lucro aos protagonistas da execrável prática ao produzirem maior rendimento no que se nomina 'batismo da droga'. (TJ-SP - APR: 00020545620188260535 SP 0002054-56.2018.8.26.0535, Relator: Mauricio Valala, Data de Julgamento: 17/09/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/09/2020)". Grifei.

Desta sorte, restou demonstrada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, conforme Portaria MJ 240/2019, Lista III. Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Comprovadas autoria e materialidade, a condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Constatado que o réu é reincidente específico

(autos nº 0001347-77.2016.8.26.0238 - fls. 134), motivo pelo qual exaspero sua reprimenda e a fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o acusado não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, posto que é reincidente. Logo, torno a pena definitiva 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O regime inicial deve ser o fechado, considerando a quantidade da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º, "b" do CP e a reincidência do réu.

Fixo a pena de multa no menor valor unitário por não haver motivos para sua exasperação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu BRUNO PEREIRA DUARTE (RG nº 44.423.432), como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, conforme Portaria MJ 240/2019, Lista III, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no seu valor mínimo previsto em lei.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, porque respondeu ao processo preso. Seria um contrassenso soltá-lo após decisão condenatória. Ainda, em virtude do regime inicial estabelecido, pela quantidade da pena imposta e também para assegurar a aplicação da lei penal, eis que após a condenação há sério risco do condenado de se furtar ao cumprimento da pena aplicada. Não bastasse, verifico que permanecem inalterados as razões pelas quais foi decretada sua prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, devendo ele permanecer recolhido à prisão em que se encontra.

Com fulcro no artigo 63 da Lei 11.343/06 decreto o perdimento dos bens encontrados em poder do réu, por serem produtos do crime, em favor da União. Reverso o valor dos bens apreendidos diretamente ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ibiuna, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA